



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI KURNIAWAN BIN SOLIHIN (alm);
2. Tempat lahir : Teba Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekon Kuripan, RT/RW. 000/000, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Alam, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Anak Lampung Asli Menggala (LBH-ALAM), berkantor di Perumnas Pesawaran Residence Cluster Bedaru Blok D nomor 7, RT/RW 005/004, Dusun Kejadian, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt tanggal 22 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt tanggal 29 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt tanggal 29 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Kurniawan Bin Solihin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum." sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Kurniawan Bin Solihin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Kurniawan Bin Solihin (Alm) agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna biru Merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 yang berisikan video asusila;
 - 10 (sepuluh) lembar bukti Screenshot/tangkapan layar bukti Chat Whatshap yang berisikan foto yang menampilkan kesusilaan/ Pornografi;dikembalikan kepada saksi korban;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO tipe A53 tidak ada penutup casing belakang dengan IMEI 1 (satu) 867919057902051 dan IMEI 2 (dua) 867919057902044;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085147854682;
 - 2 (dua) buah akun Whatsapp dengan nomor 0821-7770-0885 dan 0851-4785-4682;
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama aceng.laga. Password Rizki 123;
 - 3 (tiga) akun Facebook dengan nama Dewi / Tauu Lah / Rena daa Password Rizki 123;
 - 3 (tiga) akun Tiktok dengan nama Dewi / Tauu Lah / pemberontak1237 Password Rizki 123;
 - 1 (satu) akun gmail riskikurniawan2404@gmail.com. Telkomsel.123;
- dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-17/PESAWARAN/09/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZKI KURNIAWAN Bin SOLIHIN (Alm), pada tanggal 6 November 2024 sekira pukul 21.13 WIB sampai dengan Rabu tanggal 25 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 sampai dengan bulan februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadakan melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa RIZKI KURNIAWAN Bin SOLIHIN (Alm), melakukan perbuatan tersebut dengan cara cara mengirimkan, membagikan, dan memposting rekaman video bermuatan asusila yang menampilkan dirinya bersama saksi korban melalui beberapa akun media sosial, yaitu dua akun WhatsApp dengan nomor 0821-7770-0885 dan 0851-4785-4682, satu akun Instagram dengan nama aceng laga, tiga akun Facebook dengan nama Dewi, Tauu Lah, dan Rena Daa, tiga akun TikTok dengan nama Dewi, Tauu Lah, dan pemberontak1237, serta satu akun Gmail dengan alamat riskikurniawan2404@gmail.com.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban beserta keluarganya merasa malu, tertekan secara psikis, dan mengalami depresi.

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi korban, kemudian menjalin hubungan asmara kurang lebih selama satu tahun. Dalam hubungan tersebut, terdakwa dan saksi korban beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 15 kali, serta melakukan video call sex (VCS). Terdakwa bahkan sempat merekam aktivitas asusila tersebut menggunakan telepon genggam miliknya.

Sehingga pada tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 21.13 WIB, saat terdakwa berada di rumah neneknya di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, terdakwa mengirimkan video bermuatan asusila berdurasi 5 detik dan 19 detik kepada saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2025, terdakwa kembali mengirimkan video asusila tersebut kepada ibu kandung korban, yaitu Saksi I, serta kepada saksi III, Saksi II, dan Saksi IV melalui akun WhatsApp miliknya.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama “Tauu Lah” dan memposting video bermuatan asusila bersama saksi korban di beranda akun tersebut, setelah terlebih dahulu mem-follow saksi I, saksi III, saksi II, dan saksi IV. Pada hari yang sama, terdakwa juga membuat akun Facebook lain dengan nama “Rena Daa”, lalu kembali memposting video asusila tersebut di beranda akun tersebut. Video bermuatan pornografi itu diposting secara bergantian menggunakan telepon genggam milik

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



terdakwa merek Oppo A53 tanpa casing, sehingga dapat dilihat secara umum oleh masyarakat luas baik yang berteman maupun tidak berteman dengan akun terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarganya merasa malu, mengalami tekanan batin, serta depresi.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti adanya tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan asusila.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI KURNIAWAN Bin SOLIHIN (Alm), pada tanggal 6 November 2024 sekira pukul 21.13 WIB sampai dengan Rabu tanggal 25 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 sampai dengan bulan februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa RIZKI KURNIAWAN Bin SOLIHIN (Alm), melakukan perbuatan tersebut dengan cara cara mengirimkan, membagikan, dan memposting rekaman video bermuatan asusila yang menampilkan dirinya bersama saksi korban melalui beberapa akun media sosial, yaitu dua akun WhatsApp dengan nomor 0821-7770-0885 dan 0851-4785-4682, satu akun Instagram dengan nama aceng laga, tiga akun Facebook dengan nama Dewi, Tauu Lah, dan Rena Daa, tiga akun TikTok dengan nama Dewi, Tauu Lah, dan pemberontak1237, serta satu akun Gmail dengan alamat riskikurniawan2404@gmail.com.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban beserta keluarganya merasa malu, tertekan secara psikis, dan mengalami depresi.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024, terdakwa berkenalan dengan saksi korban, kemudian menjalin hubungan asmara kurang lebih selama satu tahun. Dalam hubungan tersebut, terdakwa dan saksi korban beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak lebih kurang 15 kali, serta melakukan video call sex (VCS). Terdakwa bahkan sempat merekam aktivitas asusila tersebut menggunakan telepon genggam miliknya.

Sehingga pada tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 21.13 WIB, saat terdakwa berada di rumah neneknya di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, terdakwa mengirimkan video bermuatan asusila berdurasi 5 detik dan 19 detik kepada saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2025, terdakwa kembali mengirimkan video asusila tersebut kepada ibu kandung korban, yaitu saksi I, serta kepada saksi III, Saksi II dan Saksi IV melalui akun WhatsApp miliknya.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, terdakwa membuat akun Facebook dengan nama "Tauu Lah" dan memposting video bermuatan asusila bersama saksi korban di beranda akun tersebut, setelah terlebih dahulu mem-follow saksi I, saksi III, saksi II, dan saksi IV. Pada hari yang sama, terdakwa juga membuat akun Facebook lain dengan nama "Rena Daa", lalu kembali memposting video asusila tersebut di beranda akun tersebut. Video bermuatan pornografi itu diposting secara bergantian menggunakan telepon genggam milik terdakwa merek Oppo A53 tanpa casing, sehingga dapat dilihat secara umum oleh masyarakat luas baik yang berteman maupun tidak berteman dengan akun terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarganya merasa malu, mengalami tekanan batin, serta depresi.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti adanya tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan asusila.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyebaran video asusila/pornografi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pacar;
- Bahwa benar ada sebuah video yang Saksi dan Terdakwa buat pada hari Rabu, namun Saksi lupa tanggalnya, pada Bulan November Tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Tebak Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan video tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut, agar Saksi tidak macam-macam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut ke keluarga Saksi;
- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada ibu Saksi yaitu Saksi I, Eca, sepupu Saksi yang bernama Nadia dan ada teman juga dikirim oleh Terdakwa berbentuk video;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan video tersebut selain melalui *whatsapp*, juga melalui Instagram, Facebook dan Tiktok;
- Bahwa video tersebut berdurasi 19 detik;
- Bahwa atas video yang diputar di persidangan, video tersebut adalah benar yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum video tersebut disebarluaskan, Saksi sudah pernah melihatnya;
- Bahwa tidak ada ancaman meminta uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi terkait video tersebut, namun ketika masih pacaran, uang Saksi harus disimpan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bersikap seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyebarluaskan video tersebut akibat Saksi dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga merasa malu, tertekan secara batin dan merasa depresi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merekam video sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa merekam video tersebut, awalnya Saksi tidak izinkan dan Saksi mengatakan untuk apa sih video-video, tetapi akhirnya Saksi izinkan;
- Bahwa akun yang digunakan untuk menyebarluaskan video tersebut bersifat publik sehingga dapat dilihat semua orang dan orang lain di tag oleh Terdakwa video tersebut;
- Bahwa akun-akun tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa file yang disebarluaskan oleh Terdakwa tersebut, ada yang berbentuk video dan foto;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh teman Saksi, salah satu akun dari tiktok;
- Bahwa video berdurasi 19 detik tersebut diambil langsung dalam 1 (satu) kali rekam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal, penyebaran video tersebut dilakukan di hari yang sama atau berbeda;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keberatan yakni Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi, Saksi juga mempunyai video yang disebarluaskan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi, Terdakwa tidak melakukan unggah video pada instagram dan tiktok melainkan *screenshot* dari video;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyebaran video yang memuat unsur asusila/pornografi, di dalam video tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait video tersebut dari adik Saksi yang bernama Eca yang berada di Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 melalui telepon *whatsapp* dan Eca mengabarkan ke kakak Saksi yang bernama Evi karena posisi Saksi berada di rumah Evi, Saksi juga mendapatkan informasi dari keluarga Saksi sendiri yang berada di Lampung yang memberitahu bahwa Terdakwa melakukan penyebaran video asusila/pornografi kepada Saksi II (sepupu Saksi Korban), Saksi III (paman Saksi Korban), Meri (teman sekolah Saksi Korban), Herda, Dewi (tetangga kampung) dan keluarga besar, yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui pesan *WhatsApp* dengan tiga nomor telepon 0838-5417-2674, 0851-4785-4682 dan 0821-7770-0885, saat Saksi kembali dari rumah Evi yang berada di Solo, Saksi juga dikirimkan video lengkapnya oleh Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan nomor 0838-5417-2674 pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pada pukul 21.22 WIB, lalu Saksi bersama Saksi IV (adik ipar Saksi) serta Saksi III (adik kandung Saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan video tersebut, Saksi menanyakan kepada anak Saksi yang bernama Saksi Korban : “Kak kenapa kamu buat video seperti ini?”, lalu Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa supaya Saksi Korban tidak macam-macam atau nurut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApps* menanyakan tujuan Terdakwa dengan mengirimkan video-video tersebut tetapi Terdakwa tidak menjawab tetapi mengirimkan video dan foto-foto asusila tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai hubungan sebagai pacar dan Saksi mengetahuinya karena pada waktu itu Terdakwa main ke rumah meminta izin keluar rumah kemudian Saksi menasehatinya agar bisa menjaga diri dan bisa memotivasi cita-cita Terdakwa dan Helwa;
- Bahwa video itu benar dan asli yang dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban baik-baik saja tetapi kondisi mentalnya sangat tertekan dengan kejadian ini;
- Bahwa selain melihat video atau foto terkait anak Saksi tersebut di *WhatsApps*, Saksi juga melihat di akun facebook ada yang berupa video dan foto;
- Bahwa video atau foto-foto tersebut sudah terpublikasikan secara umum, ada yang berada di akun Tiktok, Facebook dan Instagram;
- Bahwa yang memindahkan video asusila/pornografi tersebut dari *handphone* Saksi ke dalam *flashdisk* adalah Saksi atas perintah penyidik;
- Bahwa Saksi pertama mengetahuinya dari adik Saksi yang bernama Eca kemudian Saksi juga dikirimkan video tersebut;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi sangat sedih sekali, awalnya Saksi tidak berani melihat video tersebut, Saksi tunggu beberapa hari dulu baru Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan anak Saksi memiliki hubungan, di akhir tahun 2024 pada saat itu Terdakwa menjemput Saksi Korban ke rumah mau mengajak main;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi memberikan nasihat kepada Terdakwa bahwa harus saling menjaga dan mendukung jangan sampai menghancurkan masa depan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyebaran video yang memuat unsur asusila/pornografi dan melibatkan Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat *handphone* adik Saksi, lalu sekitar pukul 01.00 malam mendapat kiriman video tetapi Saksi tidak mengetahui nomor WhatsApp pengirimnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, Saksi membuka akun facebook An.@muhammad nazar dan muncul unggahan di akun yang bernama "Tauu lah", yang mana akun tersebut memposting *screenshot* yang Saksi lihat wajah Saksi Korban kemudian Saksi datang ke rumah Saksi I dan Saksi memberitahukan bahwa ada unggahan di beranda facebook di akun "@Tauu lah" dan menanyakan tentang isi unggahan tersebut apakah benar ini Saksi Korban dan Saksi I menjawab benar itu unggahannya, kemudian Saksi pulang dan sampai di rumah Saksi langsung mencari tahu akun "akun"@Tauu lah" yang mengunggah *screenshoot*, Saksi bertanya kepada Saksi III terkait unggahan dan kami memastikan akun "@Tauu lah" tersebut milik Terdakwa karena dia pernah mengirim melalui WhatsApp dengan nomor 083854172674 an. Tiara yang mengirimkan gambar rekaman yang menampilkan asusila dalam video berdurasi 19 (Sembilan belas) detik yang menampilkan gambar wajah dan payudara Saksi Korban sedang berpelukan dengan Terdakwa dalam posisi telanjang tanpa busana menggesek-gesekkan alat kelaminnya, lalu akun tik-tok "@pemberontak.1233" mengunggah *screenshot* gambar di video yang dikirim oleh nomor Hp. WhatsApp 083854172674 an. Tiara dan Saksi yakin dia adalah Terdakwa;
- Bahwa, selain di facebook, ada akun tiktok juga yang mengunggah hal yang sama, selain itu ada orang lain juga yang memberitahu Saksi perihal adanya video dan *screenshot* tersebut di Tiktok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Tiktok bentuknya bukan video melainkan *screenshot*;
- Bahwa pengiriman video secara tidak bersamaan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyebaran video yang memuat unsur asusila/pornografi dan melibatkan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi memperoleh video tersebut dari Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi akan pergi memancing, sepeda motor milik Saksi tidak ada di rumah, lalu Saksi menghubungi Saksi Korban biasanya dia yang meminjamnya, karena lama menunggu akhirnya Saksi memutuskan mengajak Saksi II untuk mencari Saksi Korban, kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi terparkir, lalu Saksi dan Saksi II langsung bertemu Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kemana Saksi Korban dan Terdakwa menjawab "Tidak ada dan tidak tahu", namun karena Saksi dan Saksi II penasaran maka kami langsung masuk dan memeriksa kamar Terdakwa dan Saksi mendapati Saksi Korban ada di dalam kamar sedang memakai baju, kemudian Saksi dan Saksi II memarahi Saksi Korban dan langsung membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi langsung menyuruh Saksi II menjemput Saksi IV karena Saksi IV adalah kakak kandung dari ayah dari Saksi Korban dan tak lama kemudian Saksi IV datang bersama Saksi II lalu Saksi, Saksi II dan Saksi IV mengintrogasi Saksi Korban kenapa berani masuk ke dalam kamar Terdakwa karena tidak baik untuk seorang perempuan, lalu Saksi Korban mengakui kepada kami kalau dia datang ke rumah Terdakwa karena takut sering diancam Terdakwa jika tidak datang ke rumah Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video yang berisi yang menampilkan perbuatan asusila Saksi Korban dengan Terdakwa lalu kami bertiga melihat isi pesan WhatsApp di *handphone* milik Saksi Korban ternyata benar didalam *handphone* tersebut ada isi ancaman Terdakwa kalau tidak datang ke rumahnya maka akan menyebarkan video tersebut, kemudian Saksi, Saksi II dan Saksi IV melihat isi video tersebut dan benar ada video porno yang dibuat oleh Terdakwa yang menampilkan wajah Saksi Korban sedang berpelukan dengan Terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa busana dan gambar Terdakwa sedang tersenyum kemudian Terdakwa menggesek gesekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dengan gaya hubungan suami isteri yang mana Saksi Korban dalam posisi tidur dengan menggunakan baju dan tidak menggunakan celana;

- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi, Saksi II dan Saksi IV memberitahu Saksi I kemudian kami bermusyawarah dan akhirnya kami berangkat ke rumah Kepala Desa Tebak Jawa Kecamatan Kedondong untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesampainya di rumah Kepala Desa kami menceritakan masalah tersebut dan Kepala Desa memanggil keluarga Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang yakni paman dan kakeknya, lalu sekitar pukul 15.00 WIB kami bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa yang ditengahi oleh Kepala Desa dengan kesepakatan Terdakwa tidak menghubungi lagi Saksi Korban dan tidak menyebarkan video asusila yang menampilkan perbuatan asusila Saksi Korban dan Terdakwa dan keluarganya setuju setelah itu kami pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari nomor Hp 083854172674 yang berisi foto *screenshot*/tangkapan layar video yang menampilkan wajah dan tubuh Saksi Korban yang mana Saksi sebelumnya sudah melihat video tersebut dari pesan ancaman di pesan Whatsapp Terdakwa kepada Saksi Korban di *handphonenya* saat kami mengintrograsi Saksi Korban, setelah Saksi buka pesan Whatsapp dari nomor HP 083854172674 dan tidak Saksi hiraukan kemudian hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari nomor Hp 082177700885 yang berisi *screenshot*/foto tangkapan layar yang menampilkan wajah dan tubuh Saksi Korban kembali, pesan tersebut Saksi buka tapi tidak Saksi hiraukan;
- Bahwa pengiriman video secara tidak bersamaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penyebaran video yang memuat unsur asusila/pornografi dan melibatkan Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban merupakan keponakan Saksi dari orang tua Saksi Korban yang bernama Agung Pujangga (Alm);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sebelum terjadi penyebaran video, Saksi III dan Saksi II menjemput Saksi Korban di rumah nenek Terdakwa kemudian Saksi bertanya mengapa Saksi Korban tampak ketakutan, lalu Saksi Korban menjawab Terdakwa mempunyai video Saksi Korban dengan Terdakwa jika Saksi Korban pergi dari Terdakwa video tersebut akan disebar, kemudian kami bermusyawarah dan akhirnya kami berangkat ke rumah Kepala Desa Tebak Jawa Kecamatan Kedondong untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Desa, kami menceritakan masalah tersebut dan Kepala Desa memanggil keluarga Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) orang yakni paman dan kakeknya lalu sekitar pukul 15.00 WIB kami bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa yang ditengahi oleh Kepala Desa dengan kesepakatan Terdakwa tidak menghubungi lagi Saksi Korban dan tidak menyebarkan video asusila yang menampilkan perbuatan asusila Saksi Korban dan Terdakwa dan keluarganya setuju setelah itu kami pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mendapatkan kiriman pesan di akun dari akun palsu yang berisi *screenshot* video tersebut tetapi Saksi tidak meresponnya dan Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar dan Saksi Korban membenarkannya, beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan video tersebut melalui whatsapp dari nomor telepon 0812-7827-9234 dan Saksi menceritakan kepada Saksi I dan Saksi I membenarkan bahwa nomor whatsapp tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengiriman video dilakukan secara tidak bersamaan, pertama kali Saksi dikirim video tersebut oleh akun palsu tetapi Saksi tidak menanggapi, lalu beberapa hari kemudian Saksi dikirim video melalui whatsapp dan Saksi juga dikirim *screenshot* video tersebut dan disertai kalimat-kalimat seperti "bawa polisi kalau berani";
- Bahwa ada kesepakatan tidak ada penyebaran video asusila tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat hidup Ahli adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Riwayat pendidikan :

- 1992 Lulus SDN 52 Bengkulu;
- 1995 Lulus SMPN 4 Bengkulu;
- 1998 Lulus SMAN 2 Bengkulu;
- 2011 Lulus Sarjana Ilmu Komputer IIB Darmajaya Lampung;
- 2015 Lulus Magister Teknik Informaika IIB Darmajaya Lampung;

b. Riwayat Pekerjaan & Jabatan :

- 2011-2018 : Dosen Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya NIDN: 0206107902 – NIK: 12710212 Mata Kuliah: Computer Forensics, Keamanan Komputer dan jaringan;
- 2015-2016: Ketua Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya;
- 2017-2018: Kepala Pusat Pelatihan IIB Darmajaya;

c. Sertifikasi Keahlian & Pelatihan :

- Sertifikasi FCNS : FORESEC Certified in Networking Security Tahun 2014;
- Sertifikasi FCCH : FORESEC Certified in Computer Hacking Tahun 2016;
- Sertifikasi MTA – HTML5 : MICROSOFT Certified in HTML5 Tahun 2015;
- Sertifikasi CHF : Cybrary – Computer Hacking And Forensics Tahun 2018
- Sertifikasi BNSP : LSP Pelatinas – Metodologi Pelatihan Tahun 2023.
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali menjadi Ahli di Polres;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa :

- a. Informasi Elektronik : Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Elektronik : Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- c. Teknologi Informasi : Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi;
- d. Transaksi Elektronik : Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- e. Facebook adalah salah satu layanan media sosial pertemuan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/video, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftar dilayanan yang disediakan pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lainnya serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lainnya melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan, dinding facebook ruang profil asli yang ditawarkan ketika pengguna bergabung di facebook dinding memiliki tata letak seperti umpan tempat berita atau pembaruan apa pun dari teman akan terlihat;
- Bahwa perbuatan mengirimkan *screenshot* kemudian diunggah dan dikirimkan termasuk perbuatan mentransmisikan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengirimkan video atau gambar melalui whatsapp kepada pengguna lain secara pribadi merupakan perbuatan transmisi;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan harus melalui signal, sementara mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Distribusi tidak selalu harus menggunakan signal namun dapat pula menggunakan suatu wadah tertentu/*hard drive*;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti :
 - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
 - b. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas adalah:
 - a. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
 - b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.
- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa agar informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- b. Aspek Materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE yaitu dapat diakses ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan untuk itu diperlukan suatu proses forensik digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat);

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sepanjang capture/tangkapan layar (*screenshot*) atau rekaman video yang diambil dari sarana perangkat elektronik, sarana komunikasi internet pada fasilitas yang tersedia di dalamnya baik itu platform media sosial/email/website serta fasilitas lainnya dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE maka akan menjadi bukti yang sah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, aktivitas mengirimkan dokumen-dokumen elektronik melalui layanan whatsapp yang isinya adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan adalah termasuk ke dalam perbuatan yang dimaksud pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 4 Ayat (1) Jo pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai dapat diakses menurut UU ITE, bukan berupa mengirimkan video ke *platform* melainkan bentuknya harus link;
- Bahwa menurut Ahli proses pengiriman jalur pribadi melalui telegram, *whatsapp* atau *messenger* jika yang dikirim sudah 10 (sepuluh) orang atau lebih sudah termasuk diketahui umum tetapi jika hanya 1 (satu) nomor belum dikatakan diketahui umum dapat dikatakan diketahui umum lebih dari 2 (dua) nomor;
- Bahwa telah ditunjukkan kepada ahli berupa bukti surat *Extraction Report* terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dengan model CPH2127 tertanggal 6 Agustus 2025 yang dilakukan oleh Aipda Abdurrohman pada departemen Siber POLDA Lampung dan dianalisis oleh Briptu Aditya Preja Saputra pada departemen Subdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Lampung dan setelah Ahli membaca bukti surat tersebut terdapat data 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) video yang berada di dalam 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dengan model CPH2127, namun secara rinci video apa saja tidak dijelaskan di dalam bukti surat *Extraction Report* tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah video antara Terdakwa dengan Saksi Korban termasuk salah 1 (satu) video yang telah dilakukan proses *extraction*;
- Bahwa terhadap berkas *Extraction Report* tersebut hanya menunjukkan mengenai data-data yang berhasil diambil dari *handphone* tersebut, bukan menilai otentikasi dari *handphone* maupun data dalam *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa benar ada video asusila tersebut;
- Bahwa video tersebut dibuat pada bulan Oktober Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membuat video bersama Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan 2 (dua) video tetapi Terdakwa gabungkan dan 1 (satu) video ada pada Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sepakat secara lisan karena hubungan kami tidak disetujui oleh orang tua Saksi Korban sedangkan Saksi Korban selalu mengajak untuk kawin lari agar kami bisa menikah tetapi Terdakwa tidak mau;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video tersebut Terdakwa sebarkan kepada :
 1. Saksi I, dengan menggunakan *social media* (WhatsApp, Instagram, facebook, tiktok);
 2. Saksi III, dengan menggunakan *social media* (WhatsApp, Instagram, facebook, tiktok);
 3. Saksi IV, dengan menggunakan *social media* (WhatsApp, Instagram, facebook, tiktok);
 4. Saksi II, dengan menggunakan *social media* (WhatsApp, Instagram, facebook, tiktok);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 (empat) akun yaitu dengan nama Dewi, Tauu Lah, Rena daa dan pemberontak1237 pada instagram, facebook dan tiktok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah *screenshot* ke banyak akun agar keluarga Saksi Korban bisa melihatnya;
- Bahwa tidak ada ancaman yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban ;
- Bahwa video asusila tersebut tidak Terdakwa jual belikan dan video atau gambar sudah Terdakwa hapus di akun Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bisa mengakses ke akun Terdakwa dan sempat memegang akun dan email Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut agar Terdakwa dan Saksi Korban agar dapat dinikahkan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan video tersebut, Terdakwa tidak berpacaran lagi dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran, Saksi Korban sering mendatangi Terdakwa ;
- Bahwa pembuatan video tersebut dilakukan agar Terdakwa dan Saksi Korban bisa menikah, jika hubungan mereka tidak direstui maka video tersebut akan dijadikan alasan untuk kawin lari atau sebambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait video tetapi Terdakwa pernah mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban membuat video tersebut agar dapat menikah karena hubungan Terdakwa dan Saksi Korban tidak disetujui;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah lama kurang lebih satu tahun setengah berpacaran;
- Bahwa yaang Saksi ketahui, Saksi Korban mengejar-ngejar Terdakwa, kadang Saksi Korban disuruh pulang oleh Terdakwa tetapi tidak mau jika dimana ada Terdakwa pasti ada Saksi Korban sedangkan keluarga Saksi Korban mengetahui sebaliknya bahwa Terdakwa lah yang selalu menyuruh Saksi Korban datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Terdakwa beberapa kali ingin mendamaikan kedua belah pihak namun keluarga Saksi Korban menolak;
- Bahwa Saksi Korban selalu mendatangi Terdakwa dimanapun, Saksi Korban mencari tau keberadaan Terdakwa melalui teman-teman Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membuat video-video;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal video yang dibuat Terdakwa, yang berada di dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, video tersebut dikirim kepada keluarga Saksi Korban melalui Whatsapp dan Saksi mengetahuinya dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Extraction Report* terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dengan model CPH2127 tertanggal 6 Agustus 2025 yang dilakukan oleh Aipda Abdurrohim pada departemen Siber POLDA Lampung dan dianalisis oleh Briptu Aditya Preja Saputra pada departemen Subdit V Siber Ditreskrimsus POLDA Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 yang berisikan video asusila;
- 10 (Sepuluh) lembar bukti *ScreenShot* / tangkap layar bukti *chat Whatsapp* yang berisikan foto yang menampilkan kesusilaan/ Pornografi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah *handphone* jenis OPPO tipe A53 tidak ada penutup casing belakang dengan Nomor IMEI 1 (satu) 867919057902051 dan Nomor IMEI 2 (dua) 867919057902044;
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor : 085147854682;
- 2 (Dua) buah akun *Whatsapp* dengan nomor : 0821-7770-0885 dan 0851-47854682;
- 1 (Satu) buah Akun Instagram dengan nama aceng.laga. password Rizki 123;
- 3 (Tiga) buah Akun Facebook dengan nama Dewi/Tauu Lah/ Rena daa Password: Rizki 123;
- 3 (Tiga) Akun Tikt-tok dengan nama Dewi/ Tauu Lah/ pemberontak 1237 password: Rizki 123;
- 1 (Satu) buah Akun Icloud dengan EmailRizkikurniawan2404@gmail.com. Telkomsel.123;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengirimkan video dan hasil tangkapan layar/*screenshot* ke beberapa orang melalui beberapa aplikasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi I, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 3 (tiga) nomor telepon yakni : 0838-5417-2674, 0851-4785-4682 dan 0821-7770-0885;
 - b. Saksi II, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor telepon yakni : 0838-5417-2674;
 - c. Saksi III, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 2 (dua) nomor telepon yakni : 0838-5417-2674 dan 0821-7770-0885;
 - d. Saksi IV, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor telepon yakni : 0812-7827-9234;
- Bahwa selain mengirimkan video dan hasil tangkapan layar/*screenshot* melalui pesan di aplikasi whatsapp, Terdakwa juga mengunggah tangkapan layar/*screenshot* dari video tersebut ke beberapa akun antara lain :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Instagram dengan akun aceng.laga;
 - b. Facebook dengan akun : Dewi , Tauu Lah dan Rena daa;
 - c. Tiktok dengan akun : Dewi, Tauu Lah dan pemberontak1237;
- Bahwa akun media sosial yang digunakan untuk mengunggah tangkapan layar/*screenshot* tersebut seluruhnya merupakan akun publik sehingga dapat diakses secara umum;
 - Bahwa video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut merupakan video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban yang sedang berpelukan dengan tidak menggunakan pakaian serta memperlihatkan payudara Saksi Korban pada detik ke 00.00.00 sampai dengan 00.00.05 dan alat kelamin Saksi Korban tepatnya pada detik ke 00.00.06 sampai dengan 00.00.07;
 - Bahwa video tersebut dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Korban di rumah nenek Terdakwa/Terdakwa yang beralamat di Dusun Tebak Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada sekitar Bulan Oktober atau November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa video tersebut berdurasi 19 detik dan video tersebut merupakan gabungan dari 2 (dua) video yang digabungkan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadi penyebaran video oleh Terdakwa, Saksi III, Saksi II dan Saksi IV telah mengetahui perihal adanya video tersebut dikarenakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, Saksi III dan Saksi II menemukan Saksi Korban di kamar di rumah Terdakwa sedang menggunakan pakaian. setelah melihat kejadian tersebut akhirnya Saksi III dan Saksi II membawa pulang Saksi Korban dan memanggil Saksi IV, setelah Saksi IV datang kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Korban dan diperoleh keterangan dari Saksi Korban bahwa Saksi Korban terpaksa datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video asusila yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Korban ;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, maka keluarga bermusyawarah dan memutuskan untuk ke rumah Kepala Desa Tebak Jawa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setibanya di rumah Kepala Desa Tebak Jawa, pihak keluarga Saksi Korban menceritakan permasalahan video tersebut sehingga Kepala Desa Tebak Jawa memanggil Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, terjadi musyawarah antara keluarga Saksi Korban yakni Saksi III, Saksi II dan Saksi IV dengan Terdakwa yang didampingi oleh paman dan kakeknya dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tebak Jawa, yang mana hasil

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah tersebut adalah Terdakwa berjanji tidak akan menghubungi Saksi Korban dan tidak akan menyebarkan video asusila yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban ;

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025 ketika Saksi I sedang berada di rumah kakaknya yang bernama Evi, saat itu adik Saksi I menghubungi Evi dan mengabari perihal video tersebut, selanjutnya keluarga Saksi I juga mengabari bahwa Terdakwa juga mengirimkan video tersebut melalui whatsapp kepada Saksi II, Saksi III, Saksi IV, teman sekolah Saksi Korban dan juga tetangga. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, Saksi I bersama-sama dengan Saksi IV dan Saksi III melaporkan Terdakwa ke Polda Lampung;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan menyebarkan dan menggunggah video dan tangkapan layar/screenshot tersebut agar keluarga Saksi Korban mengetahui perihal hubungan Terdakwa dan Saksi Korban agar keduanya dapat dinikahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan keluarganya mengalami tekanan batin dan juga merasa malu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa 1 (Satu) buah *handphone* jenis OPPO tipe A53 tidak ada penutup casing belakang dengan Nomor IMEI 1 (satu) 867919057902051 dan Nomor IMEI 2 (dua) 867919057902044, merupakan *handphone* yang digunakan untuk merekam video bersama dengan Saksi Korban dan digunakan pula untuk mengirimkan video dan tangkapan layar/screenshot ke Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, serta ke beberapa akun di Facebook, Instagram dan Tiktok;
- Bahwa 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516, merupakan *flashdisk* yang berisi video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rizki Kurniawan Bin Solihin (alm), dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;



Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut sebagaimana unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur "Menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” maka rumusan unsur pasal tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmisi diartikan sebagai pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I. pada persidangan memberikan pendapat bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan harus melalui signal, sementara mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Distribusi tidak selalu harus menggunakan signal namun dapat pula menggunakan suatu wadah tertentu/*hard drive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Lebih lanjut Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan yang sama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 juga telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur ketiga dari dakwaan, terlebih dahulu Majelis wajib memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian dari objek dalam perkara *a quo* berupa tangkapan layar/*screenshot* dan video yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengingat tangkapan layar/*screenshot* dan video tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik sekaligus Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Rionaldi Ali,S.Kom.,M.T.I. menerangkan bahwa agar suatu informasi dan dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka informasi dan dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi 2 (dua) secara kumulatif yakni syarat formil dan syarat materiel. Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik sah sebagai alat bukti jika sepanjang informasi dan dokumen elektronik tersebut diambil dari sarana perangkat elektronik, sarana komunikasi internet pada fasilitas yang tersedia di dalamnya baik itu *platform* media sosial/email/website serta fasilitas lainnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim haruslah menilai apakah tangkapan layar/*screenshot* dan video dalam perkara *a quo* merupakan alat bukti elektronik yang sah?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu bukti elektronik untuk dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiel. Syarat formil tersebut adalah bahwa bukti elektronik tersebut haruslah otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya. Selanjutnya untuk menilai otentikasi bukti elektronik, perlu ada dokumentasi resmi yang menunjukkan data yang sebenarnya seperti berita acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak serta dilampirkan pula *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dan sebagainya) serta seluruh aktivitas forensik digital;

Menimbang, bahwa suatu bukti elektronik diperoleh dari perangkat elektronik, maka perlu dipastikan bahwa syarat formil dan materiel tersebut tidak hanya harus dipenuhi oleh bukti elektronik namun juga perangkatnya. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, video yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi Korban tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Oppo tipe A53 milik Terdakwa (yang saat ini telah disita) dan tangkapan layar/*screenshot* dari video tersebut juga diambil menggunakan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



handphone yang sama. Lebih lanjut, video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, oleh penyidik dipindahkan ke dalam 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 (telah disita). Maka terhadap 1 (satu) unit *handphone* Oppo tipe A53 dan 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 haruslah dilakukan analisis mengenai aktivitas forensik digital pada kedua perangkat elektronik tersebut. Namun demikian, terhadap 1 (satu) unit *handphone* Oppo tipe A53 tersebut, dokumen yang dilampirkan dalam berkas perkara hanya *Extraction Report* terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dengan model CPH2127 tertanggal 6 Agustus 2025. *Extraction Report* tersebut berisi data-data apa saja yang berhasil diambil dari *handphone* tersebut. Sementara terhadap 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516, tidak ada dokumen apapun yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 bundel berkas *Extraction Report* tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Ahli Rionaldi Ali,S.Kom.,M.T.I. yang mana ia menjelaskan bahwa 1 bundel berkas *Extraction Report* tersebut hanya menunjukkan mengenai data-data yang berhasil diambil dari *handphone* tersebut, bukan menilai otentikasi dari *handphone* maupun data dalam *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap video dan tangkapan layar/*screenshot* atas video Terdakwa bersama Saksi Korban yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, juga tidak dilampirkan dokumen yang menunjukkan otentikasi maupun integritasnya, lebih lanjut tidak ada pula dokumen berupa analisa yang menerangkan bagaimana video tersebut diambil, bagaimana video tersebut dapat berpindah dan tidak ada pula catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan video tersebut selama pemeriksaan dan analisis berlangsung. Oleh karena tidak ada dokumen pendukung yang menerangkan dan membuktikan otentikasi dan integritas dari 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO dengan model CPH2127 milik Terdakwa (perangkat yang digunakan untuk mengambil video dan tangkapan layar/*screenshot*) serta 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 (yang didalamnya berisi video dan *screenshot*), maka atas video dan tangkapan layar/*screenshot* yang diajukan di persidangan, tidak dapat dipastikan keaslian dan integritasnya, maka video dan tangkapan layar/*screenshot* tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti elektronik;



Menimbang, bahwa walaupun video dan tangkapan layar/*screenshot* atas video tersebut bukan merupakan alat bukti elektronik, tetapi isi dari video dan tangkapan layar/*screenshot* atas video tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa dan telah pula terdapat kesesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang terjadi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan video dan tangkapan layar/*screenshot* atas video tersebut sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Desa Tebak Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengirimkan video dan hasil tangkapan layar/*screenshot* ke beberapa orang melalui beberapa aplikasi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi I, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 3 (tiga) nomor telepon yakni : 0838-5417-2674, 0851-4785-4682 dan 0821-7770-0885;
- b. Saksi II, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor telepon yakni : 0838-5417-2674;
- c. Saksi III, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan 2 (dua) nomor telepon yakni : 0838-5417-2674 dan 0821-7770-0885;
- d. Saksi IV, melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor telepon yakni : 0812-7827-9234;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan video dan hasil tangkapan layar/*screenshot* melalui pesan di aplikasi whatsapp, Terdakwa juga mengunggah tangkapan layar/*screenshot* dari video tersebut ke beberapa akun antara lain :

- a. Instagram dengan akun aceng.laga;
- b. Facebook dengan akun : Dewi , Tauu Lah dan Rena daa;
- c. Tiktok dengan akun : Dewi, Tauu Lah dan pemberontak1237;

Menimbang, bahwa akun media sosial yang digunakan untuk mengunggah tangkapan layar/*screenshot* tersebut seluruhnya merupakan akun publik sehingga dapat diakses secara umum;

Menimbang, bahwa video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut merupakan video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban yang sedang berpelukan dengan tidak menggunakan pakaian serta memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara tepatnya Saksi Korban pada detik ke 00.00.00 sampai dengan 00.00.05 dan alat kelamin Saksi Korban tepatnya pada detik ke 00.00.06 sampai dengan 00.00.07;

Menimbang, bahwa video tersebut dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Korban di rumah nenek Terdakwa/Terdakwa yang beralamat di Dusun Tebak Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada sekitar Bulan Oktober atau November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa video tersebut berdurasi 19 detik dan video tersebut merupakan gabungan dari 2 (dua) video yang digabungkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan menyebarkan dan mengunggah video dan tangkapan layar/screenshot tersebut agar keluarga Saksi Korban mengetahui perihal hubungan Terdakwa dan Saksi Korban agar keduanya dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa telah mengirimkan video yang berisi muatan asusila kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, serta telah pula melakukan unggah atas tangkapan layar/screenshot ke beberapa akun media sosial yang seluruh akun tersebut bersifat publik sehingga dapat diakses secara umum oleh orang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"mendistribusikan, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebelum adanya penyebaran video dan tangkapan layar/screenshot tersebut, telah terjadi musyawarah antara keluarga Terdakwa dan Saksi Korban dengan kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa dilarang menyebarkan video asusila tersebut. Namun, Terdakwa justru menyebarkan video tersebut ke keluarga Saksi Korban melalui whatsapp dan juga mengunggah tangkapan layar/screenshot atas video tersebut ke beberapa akun media sosial milik Terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar keluarga Saksi Korban mengetahui perihal hubungan Terdakwa dan Saksi Korban. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa telah secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut, sehingga **unsur kedua telah terpenuhi**;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, hal tersebut terkait dengan keadaan subyektif Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa memuat ketentuan mengenai kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat menjalani pidana denda, maka diganti dengan pidana yang jenis dan pengaturannya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 yang berisikan video asusila dan 10 (Sepuluh) lembar bukti *ScreenShot* / tangkap layar bukti *chat Whatsapp* yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan foto yang menampilkan kesusilaan/ Pornografi, merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan unsur delik dan masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai kedua barang bukti tersebut haruslah melekat pada berkas perkara *a quo* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah *handphone* jenis OPPO tipe A53 tidak ada penutup casing belakang dengan Nomor IMEI 1 (satu) 867919057902051 dan Nomor IMEI 2 (dua) 867919057902044, 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor : 085147854682, 2 (Dua) buah akun *Whatsapp* dengan nomor : 0821-7770-0885 dan 0851-47854682, 1 (Satu) buah Akun Instagram dengan nama aceng.laga. password Rizki 123, 3 (Tiga) buah Akun Facebook dengan nama Dewi/Tauu Lah/ Rena daa Password: Rizki 123, 3 (Tiga) Akun Tikt-tok dengan nama Dewi/ Tauu Lah/ pemberontak 1237 password: Rizki 123 dan 1 (Satu) buah Akun Icloud dengan EmailRizkikurniawan2404@gmail.com. Telkomsel.123, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban dan keluarganya mengalami tekanan batin dan juga merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizki Kurniawan Bin Solihin** tersebut di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah *Flashdisk* warna biru merek Robot kapasitas 16 GB RF 516 yang berisikan video asusila;
 - 10 (Sepuluh) lembar bukti *ScreenShot* / tangkap layar bukti *chat Whatsapp* yang berisikan foto yang menampilkan kesusilaan/ Pornografi;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah *handphone* jenis OPPO tipe A53 tidak ada penutup casing belakang dengan Nomor IMEI 1 (satu) 867919057902051 dan Nomor IMEI 2 (dua) 867919057902044;
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor : 085147854682;
- 2 (Dua) buah akun *Whatsapp* dengan nomor : 0821-7770-0885 dan 0851-47854682;
- 1 (Satu) buah Akun Instagram dengan nama aceng.laga. password Rizki 123;
- 3 (Tiga) buah Akun Facebook dengan nama Dewi/Tauu Lah/ Rena daa Password: Rizki 123;
- 3 (Tiga) Akun Tikt-tok dengan nama Dewi/ Tauu Lah/ pemberontak 1237 password: Rizki 123;
- 1 (Satu) buah Akun Icloud dengan EmailRizkikurniawan2404@gmail.com. Telkomsel.123;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, oleh kami, Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H. dan Vidya Triananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Provita Justisia, S.H.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)